



P U T U S A N
Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AMRAN**;
Tempat lahir : Puungkoilu;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/3 Februari 2006;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tudua Kec. Bungku tengah Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 November 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
7. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN (Pasal 29) sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;
8. Hakim PN sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
9. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;
10. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 13 April 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025;
11. Perpanjangan Penahanan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 13 Mei 2025 sampai dengan tanggal 11 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budiman B. Sagala, SH., MH., dan Andrias Sambue, S.H., berkantor di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Poso-Tentena Jalan Palu-Napu, Desa Betalemba, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poso Pesisir Selatan, Kab. Poso, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 14/Pid.B/2025/PN

Pso tanggal 13 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pso tanggal 21

Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AMRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengancjur, penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian,**" terhadap korban bernama **DUALING Alias IMEL (Alm)**", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua **Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (2) KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa AMRAN** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar baju (dres) warna hitam putih motif garis-garis.
- 1 (satu) Lembar Jaket jeans lengan panjang warna biru.
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam bahan karet.
- 1 (satu) buah wig (rambut palsu).

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) Unit handphone merk OPPO warna biru gelap;

(Dikembalikan kepada Saksi ACO)

- 1 (Satu) Unit handphone merk Realme warna biru Gelap;
- 1 (satu) Unit kendaraan roda dua Yamaha mio M3 warna hitam tanpa nomor Polisi dengan nomor mesin : E3R2E-0492804;
- 1 (satu) buah Kunci kendaraan Roda dua dengan logo Yamaha.

(Dikembalikan kepada Terdakwa AMRAN)

4. Menetapkan agar terdakwa ~~dibebani~~ membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman yang sering-ringannya atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **AMRAN** pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya di tahun 2024 bertempat di di jembatan pinggir jalan jalur 16 tepatnya berada di Desa Bahoruru Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili telah **"penganjur, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,"** terhadap korban bernama **DUALING Alias IMEL (Aim)**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yaitu Saksi ANDIKA Alias ANGKI (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saksi NABIL, Saksi MAMAT, Saksi ASRAN, Saksi FIRMAN berkumpul dirumahnya TERDAKWA yang berada di desa Tudua, kec. Bungku Tengah untuk main krambol, kemudian pada saat main krambol TERDAKWA mengeluh dengan mengatakan kepada Saksi ANDIKA Alias ANGKI dan saksi lainnya, "ini ada imel (korban) dia sering telvon-telvon saya, biar saya sudah blok nomornya tapi dia pake lagi nomor lain batelvon", kemudian TERDAKWA mengatakan lagi, "baru mamaku batanya-tanya karena dia batelvon-telvon terus", kemudian TERDAKWA mengatakan lagi, "marimi kita bage dia!", kemudian Saksi MAMAT mengatakan, "marimike kita bage dia, tapi kita singgah dulu panggil kaka ardi", kemudian Saksi TERDAKWA mengatakan, "marimike saya kasih turun dulu motor", kemudian pada saat itu Terdakwa bersama Saksi NABIL, Saksi MAMAT, Saksi ANDIKA Alias ANGKI, Saksi ASRAN dan Saksi FIRMAN langsung menurunkan motor dan pada saat itu Saksi ANDIKA Alias ANGKI berboncengan dengan Saksi MAMAT, kemudian TERDAKWA berboncengan dengan Saksi NABIL, dan Saksi FIRMAN berboncengan dengan Saksi ASRAN, dan setelah itu langsung menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kost Saksi ARDI yang berada di kel. Lamberea, setibanya dikost Saksi ARDI, Terdakwa bersama Saksi NABIL, Saksi MAMAT, Saksi ANDIKA Alias ANGKI, Saksi ASRAN dan Saksi FIRMAN bertemu dengan Saksi ARDI, dan pada saat itu TERDAKWA berbicara dengan Saksi ARDI untuk mengajak Saksi ARDI ikut terhadap rencana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban DUALING Alias IMEL, kemudian setelah selesai berbicara dengan Saksi ARDI, TERDAKWA langsung mengajak Saksi NABIL untuk pergi bertemu dengan korban DUALING Alias IMEL, setelah Saksi TERDAKWA dan Saksi NABIL pergi, kemudian Saksi ARDI mengajak Saksi ANDIKA Alias ANGKI bersama teman-teman yaitu Saksi MAMAT, Saksi FIRMAN, dan Saksi ASRAN untuk pergi dan menunggu TERDAKWA dan Saksi NABIL di tribun depan Rumah Jabatan Bupati Morowali yang berada di kel. Matansala sesuai dengan yang sudah direncanakan, dan pada saat itu Saksi ANDIKA Alias ANGKI berboncengan tiga dengan Saksi ASRAN dan Saksi FIRMAN, kemudian Saksi ARDI berboncengan dengan Saksi MAMAT, setibanya di tribun tersebut Saksi ANDIKA Alias ANGKI bersama Saksi ARDI, Saksi MAMAT, Saksi FIRMAN, dan Saksi ASRAN duduk-duduk sambil menunggu TERDAKWA dan Saksi NABIL datang membawa korban DUALING Alias IMEL, tidak lama kemudian TERDAKWA dan Saksi NABIL datang dan kemudian TERDAKWA mengatakan "imel ada di acara, nanti jam-jam sebelas baru dia suruh pergi jemput", kemudian pada saat itu TERDAKWA memberikan 2 (dua) dos kue yang diberikan oleh Korban DUALING Alias IMEL, kemudian pada saat itu Saksi ARDI mengatakan kepada TERDAKWA, "kau pergi jemputmi imel nanti dijembatan baboruru kami tunggu kamu", kemudian TERDAKWA mengatakan, "ohh iyo saya pergi jemput dulu dia karena sudah mau jam sebelas juga ini", setelah itu, TERDAKWA langsung pergi, lalu Saksi ANDIKA Alias ANGKI bersama Saksi ARDI, Saksi MAMAT, Saksi NABIL, Saksi FIRMAN, dan Saksi ASRAN langsung pergi ke jembatan jalur 16 yang berada di desa Bahoruru, setibanya di jembatan tersebut Saksi ANDIKA Alias ANGKI bersama Saksi ARDI, Saksi MAMAT, Saksi NABIL, Saksi FIRMAN, dan Saksi ASRAN duduk di trotoar sambil menunggu TERDAKWA, kemudian sekitar pukul 23.00 wita, TERDAKWA datang bersama korban Saksi DUALING Alias IMEL, dan setelah TERDAKWA dan Korban DUALING Alias IMEL turun dari motor, kemudian Saksi ANDIKA Alias ANGKI datang dan menghampiri Terdakwa dan Korban DUALING Alias IMEL sambil bertanya kepada korban DUALING Alias IMEL, "kamu mau kemana?!", kemudian Saksi MAMAT juga

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



bertanya kepada korban DUALING Alias IMEL, “kalian ba apa disini?!”, dan pada saat itu korban DUALING Alias IMEL bertanya kepada TERDAKWA, “siapa ini?”, dan pada saat itu Terdakwa pura-pura tidak kenal dengan Saksi ANDIKA Alias ANGKI, kemudian Saksi ANDIKA Alias ANGKI bertanya kepada korban DUALING Alias IMEL, “weh ada uangnya kalian, dia tagantung ini minumannya kami?”, kemudian TERDAKWA mengatakan kepada korban DUALING Alias IMEL, “imel ada uangmu, kasi dulu”, kemudian pada saat itu Saksi ANDIKA Alias ANGKI naik di atas trotoar, sedangkan Korban DUALING Alias IMEL mengatakan kepada TERDAKWA, “TERDAKWA antar saya ke salon”, kemudian pada saat Korban DUALING Alias IMEL turun dari atas trotoar dan ingin pergi ke motornya TERDAKWA, Saksi ANDIKA Alias ANGKI langsung memukul Korban Saksi DUALING Alias IMEL dibagian rahang bawah sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan Korban DUALING Alias IMEL langsung terjatuh dengan kepala terbentur ke aspal dan tidak bergerak lagi, setelah melihat Korban DUALING Alias IMEL tidak bergerak, Terdakwa bersama Saksi ANDIKA Alias ANGKI, Saksi MAMAT, Saksi NABIL, Saksi ASRAN, Saksi ARDI dan Saksi FIRMAN langsung pergi dari tempat kejadian tersebut menuju ke kostnya Saksi ARDI, dan pada saat di jalan Terdakwa dan Saksi ANDIKA Alias ANGKI, Saksi MAMAT, Saksi NABIL, Saksi ASRAN, Saksi ARDI dan Saksi FIRMAN sempat singgah beli minum-minuman bir dengan anggur merah di Kel Bungi, setelah membeli minuman, kemudian Terdakwa dengan Saksi ANDIKA Alias ANGKI, Saksi MAMAT, Saksi NABIL, Saksi ASRAN, Saksi ARDI dan Saksi FIRMAN langsung ke kost LK ARDI di Kel Lambarea. Pada saat dikos Saksi ARDI, Terdakwa mengambil hp di dasbor motor, tetapi Terdakwa baru di dasbor motor tersebut ada juga hp nya Korban DUALING Alias IMEL. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi NABIL untuk mengembalikan hp Korban DUALING Alias IMEL serta berniat cek kondisi Korban, pada saat diperjalanan menuju Lokasi Korban, Terdakwa singgah mengambil air tergenang dengan menggunakan botol teh pucuk dengan tujuan untuk menyiram Korban DUALING Alias IMEL supaya sadar, kemudian setelah sampai, Terdakwa melihat korban masih dengan tergeletak dan Terdakwa langsung menyiramkan air di kepalanya tetapi tidak ada respon dari Korban, lalu Terdakwa mengambil hp Korban DUALING Alias IMEL di dasbor motor dan Terdakwa letakan di samping badan Korban DUALING Alias IMEL, kemudian Saksi NABIL berkata



kepada Terdakwa, "Terdakwa coba kau pegang pernafasannya", lalu Terdakwa langsung memegang hidung serta pernafasannya Korban DUALING Alias IMEL dan Terdakwa berkata kepada Saksi NABIL, "tidak ada lagi", lalu Terdakwa dan Saksi NABIL pergi meninggalkan Korban DUALING Alias IMEL, setelah sampai dikost Saksi ARDI, Terdakwa langsung ikut duduk minum dan Terdakwa sampaikan kepada Saksi ARDI, Saksi ANDIKA Alias IMEL, Saksi ASRAN dan Saksi FIRMAN, "korban tidak ada mi nafasnya", lalu Saksi ARDI mengatakan, "tidak juga itu, Cuma pingsan saja itu", setelah itu Terdakwa, Saksi NABIL, Saksi ARDI, Saksi MAMAT, Saksi ANDIKA Alias IMEL, Saksi ASRAN dan Saksi FIRMAN melanjutkan minum minuman yang dibeli di kost Saksi ARDI.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada korban DUALING Alias IMEL, mengakibatkan korban meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Refertum nomor 812/185.12/RM/RSMW/2024, pada tanggal 03 Juli 2024 bertempat di RSUD Morowali.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (2) KUHP.

**ATAU
KEDUA**

Bahwa Terdakwa **AMRAN** pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya di tahun 2024 bertempat di di jembatan pinggir jalan jalur 16 tepatnya berada di Desa Bahoruru Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili telah **"penganjur, dengan sengaja merampas nyawa orang lain," terhadap korban bernama DUALING Alias IMEL (Alm), yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:**

- Berawal pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yaitu Saksi ANDIKA Alias ANGKI (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saksi NABIL, Saksi MAMAT, Saksi ASRAN, Saksi FIRMAN berkumpul dirumahnya TERDAKWA yang berada di desa Tudua, kec. Bungku Tengah untuk main krambol, kemudian pada saat main krambol TERDAKWA mengeluh dengan mengatakan kepada Saksi ANDIKA Alias ANGKI dan saksi lainnya, "ini ada imel (korban) dia sering telvon-telvon saya, biar saya sudah blok nomornya tapi dia pake lagi nomor lain batelvon", kemudian TERDAKWA mengatakan lagi, "baru mamaku batanya-tanya karena dia batelvon-telvon terus",

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian TERDAKWA mengatakan lagi, “marimi kita bage dia!”, kemudian Saksi MAMAT mengatakan, “marimike kita bage dia, tapi kita singgah dulu panggil kaka ardi”, kemudian Saksi TERDAKWA mengatakan, “marimike saya kasih turun dulu motor”, kemudian pada saat itu Terdakwa bersama Saksi NABIL, Saksi MAMAT, Saksi ANDIKA Alias ANGKI, Saksi ASRAN dan Saksi FIRMAN langsung menurunkan motor dan pada saat itu Saksi ANDIKA Alias ANGKI berboncengan dengan Saksi MAMAT, kemudian TERDAKWA berboncengan dengan Saksi NABIL, dan Saksi FIRMAN berboncengan dengan Saksi ASRAN, dan setelah itu langsung menuju ke kost Saksi ARDI yang berada di kel. Lamberea, setibanya dikost Saksi ARDI, Terdakwa bersama Saksi NABIL, Saksi MAMAT, Saksi ANDIKA Alias ANGKI, Saksi ASRAN dan Saksi FIRMAN bertemu dengan Saksi ARDI, dan pada saat itu TERDAKWA berbicara dengan Saksi ARDI untuk mengajak Saksi ARDI ikut terhadap rencana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban DUALING Alias IMEL, kemudian setelah selesai berbicara dengan Saksi ARDI, TERDAKWA langsung mengajak Saksi NABIL untuk pergi bertemu dengan korban DUALING Alias IMEL, setelah Saksi TERDAKWA dan Saksi NABIL pergi, kemudian Saksi ARDI mengajak Saksi ANDIKA Alias ANGKI bersama teman-teman yaitu Saksi MAMAT, Saksi FIRMAN, dan Saksi ASRAN untuk pergi dan menunggu TERDAKWA dan Saksi NABIL di tribun depan Rumah Jabatan Bupati Morowali yang berada di kel. Matansala sesuai dengan yang sudah direncanakan, dan pada saat itu Saksi ANDIKA Alias ANGKI berboncengan tiga dengan Saksi ASRAN dan Saksi FIRMAN, kemudian Saksi ARDI berboncengan dengan Saksi MAMAT, setibanya di tribun tersebut Saksi ANDIKA Alias ANGKI bersama Saksi ARDI, Saksi MAMAT, Saksi FIRMAN, dan Saksi ASRAN duduk-duduk sambil menunggu TERDAKWA dan Saksi NABIL datang membawa korban DUALING Alias IMEL, tidak lama kemudian TERDAKWA dan Saksi NABIL datang dan kemudian TERDAKWA mengatakan “imel ada di acara, nanti jam-jam sebelas baru dia suruh pergi jemput”, kemudian pada saat itu TERDAKWA memberikan 2 (dua) dos kue yang diberikan oleh Korban DUALING Alias IMEL, kemudian pada saat itu Saksi ARDI mengatakan kepada TERDAKWA, “kau pergi jemputmi imel nanti dijembatan bahoruru kami tunggu kamu”, kemudian TERDAKWA mengatakan, “ohh iyo saya pergi jemput dulu dia karena sudah mau jam sebelas juga ini”, setelah itu, TERDAKWA langsung pergi, lalu Saksi ANDIKA Alias ANGKI bersama Saksi ARDI, Saksi MAMAT, Saksi

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NABIL, Saksi FIRMAN, dan Saksi ASRAN langsung pergi ke jembatan jalur 16 yang berada di desa Bahoruru, setibanya di jembatan tersebut Saksi ANDIKA Alias ANGKI bersama Saksi ARDI, Saksi MAMAT, Saksi NABIL, Saksi FIRMAN, dan Saksi ASRAN duduk di trotoar sambil menunggu TERDAKWA, kemudian sekitar pukul 23.00 wita, TERDAKWA datang bersama korban Saksi DUALING Alias IMEL, dan setelah TERDAKWA dan Korban DUALING Alias IMEL turun dari motor, kemudian Saksi ANDIKA Alias ANGKI datang dan menghampiri Terdakwa dan Korban DUALING Alias IMEL sambil bertanya kepada korban DUALING Alias IMEL, "kamu mau kemana?!", kemudian Saksi MAMAT juga bertanya kepada korban DUALING Alias IMEL, "kalian ba apa disini?!", dan pada saat itu korban DUALING Alias IMEL bertanya kepada TERDAKWA, "siapa ini?", dan pada saat itu Terdakwa pura-pura tidak kenal dengan Saksi ANDIKA Alias ANGKI, kemudian Saksi ANDIKA Alias ANGKI bertanya kepada korban DUALING Alias IMEL, "weh ada uangnya kalian, dia tagantung ini minumannya kami?", kemudian TERDAKWA mengatakan kepada korban DUALING Alias IMEL, "imel ada uangmu, kasi dulu", kemudian pada saat itu Saksi ANDIKA Alias ANGKI naik di atas trotoar, sedangkan Korban DUALING Alias IMEL mengatakan kepada TERDAKWA, "TERDAKWA antar saya ke salon", kemudian pada saat Korban DUALING Alias IMEL turun dari atas trotoar dan ingin pergi ke motornya TERDAKWA, Saksi ANDIKA Alias ANGKI langsung memukul Korban Saksi DUALING Alias IMEL dibagian rahang bawah sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan Korban DUALING Alias IMEL langsung terjatuh dengan kepala terbentur ke aspal dan tidak bergerak lagi, setelah melihat Korban DUALING Alias IMEL tidak bergerak, Terdakwa bersama Saksi ANDIKA Alias ANGKI, Saksi MAMAT, Saksi NABIL, Saksi ASRAN, Saksi ARDI dan Saksi FIRMAN langsung pergi dari tempat kejadian tersebut menuju ke kostnya Saksi ARDI, dan pada saat di jalan Terdakwa dan Saksi ANDIKA Alias ANGKI, Saksi MAMAT, Saksi NABIL, Saksi ASRAN, Saksi ARDI dan Saksi FIRMAN sempat singgah beli minum-minuman bir dengan anggur merah di Kel Bungi, setelah membeli minuman, kemudian Terdakwa dengan Saksi ANDIKA Alias ANGKI, Saksi MAMAT, Saksi NABIL, Saksi ASRAN, Saksi ARDI dan Saksi FIRMAN langsung ke kost LK ARDI di Kel Lambarea. Pada saat dikos Saksi ARDI, Terdakwa mengambil hp di dasbor motor, tetapi Terdakwa baru di dasbor motor tersebut ada juga hp nya Korban DUALING Alias IMEL. Kemudian

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pso



Terdakwa mengajak Saksi NABIL untuk mengembalikan hp Korban DUALING Alias IMEL serta berniat cek kondisi Korban, pada saat diperjalanan menuju Lokasi Korban, Terdakwa singgah mengambil air tergenang dengan menggunakan botol teh pucuk dengan tujuan untuk menyiram Korban DUALING Alias IMEL supaya sadar, kemudian setelah sampai, Terdakwa melihat korban masih dengan tergeletak dan Terdakwa langsung menyiramkan air di kepalanya tetapi tidak ada respon dari Korban, lalu Terdakwa mengambil hp Korban DUALING Alias IMEL di dasbor motor dan Terdakwa letakan di samping badan Korban DUALING Alias IMEL, kemudian Saksi NABIL berkata kepada Terdakwa, "Terdakwa coba kau pegang pernafasannya", lalu Terdakwa langsung memegang hidung serta pernafasannya Korban DUALING Alias IMEL dan Terdakwa berkata kepada Saksi NABIL, "tidak ada lagi", lalu Terdakwa dan Saksi NABIL pergi meninggalkan Korban DUALING Alias IMEL, setelah sampai dikost Saksi ARDI, Terdakwa langsung ikut duduk minum dan Terdakwa sampaikan kepada Saksi ARDI, Saksi ANDIKA Alias IMEL, Saksi ASRAN dan Saksi FIRMAN, "korban tidak ada mi nafasnya", lalu Saksi ARDI mengatakan, "tidak juga itu, Cuma pingsan saja itu", setelah itu Terdakwa, Saksi NABIL, Saksi ARDI, Saksi MAMAT, Saksi ANDIKA Alias IMEL, Saksi ASRAN dan Saksi FIRMAN melanjutkan minum minuman yang dibeli di kost Saksi ARDI.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada korban DUALING Alias IMEL, mengakibatkan korban meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Refertum nomor 812/185.12/RM/RSMW/2024, pada tanggal 03 Juli 2024 bertempat di RSUD Morowali.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (2) KUHP.

**ATAU
KETIGA**

Bahwa Terdakwa **AMRAN** pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya di tahun 2024 bertempat di di jembatan pinggir jalan jalur 16 tepatnya berada di Desa Bahoruru Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili telah **"penganjur, penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian,"** terhadap korban bernama DUALING Alias IMEL (Alm), yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yaitu Saksi ANDIKA Alias ANGKI (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saksi NABIL, Saksi MAMAT, Saksi ASRAN, Saksi FIRMAN berkumpul dirumahnya TERDAKWA yang berada di desa Tudua, kec. Bungku Tengah untuk main krambol, kemudian pada saat main krambol TERDAKWA mengeluh dengan mengatakan kepada Saksi ANDIKA Alias ANGKI dan saksi lainnya, "ini ada imel (korban) dia sering telvon-telvon saya, biar saya sudah blok nomornya tapi dia pake lagi nomor lain batelvon", kemudian TERDAKWA mengatakan lagi, "baru mamaku batanya-tanya karena dia batelvon-telvon terus", kemudian TERDAKWA mengatakan lagi, "marimi kita bage dia!", kemudian Saksi MAMAT mengatakan, "marimike kita bage dia, tapi kita singgah dulu panggil kaka ardi", kemudian Saksi TERDAKWA mengatakan, "marimike saya kasih turun dulu motor", kemudian pada saat itu Terdakwa bersama Saksi NABIL, Saksi MAMAT, Saksi ANDIKA Alias ANGKI, Saksi ASRAN dan Saksi FIRMAN langsung menurunkan motor dan pada saat itu Saksi ANDIKA Alias ANGKI berboncengan dengan Saksi MAMAT, kemudian TERDAKWA berboncengan dengan Saksi NABIL, dan Saksi FIRMAN berboncengan dengan Saksi ASRAN, dan setelah itu langsung menuju ke kost Saksi ARDI yang berada di kel. Lamberea, setibanya dikost Saksi ARDI, Terdakwa bersama Saksi NABIL, Saksi MAMAT, Saksi ANDIKA Alias ANGKI, Saksi ASRAN dan Saksi FIRMAN bertemu dengan Saksi ARDI, dan pada saat itu TERDAKWA berbicara dengan Saksi ARDI untuk mengajak Saksi ARDI ikut terhadap rencana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban DUALING Alias IMEL, kemudian setelah selesai berbicara dengan Saksi ARDI, TERDAKWA langsung mengajak Saksi NABIL untuk pergi bertemu dengan korban DUALING Alias IMEL, setelah Saksi TERDAKWA dan Saksi NABIL pergi, kemudian Saksi ARDI mengajak Saksi ANDIKA Alias ANGKI bersama teman-teman yaitu Saksi MAMAT, Saksi FIRMAN, dan Saksi ASRAN untuk pergi dan menunggu TERDAKWA dan Saksi NABIL di tribun depan Rumah Jabatan Bupati Morowali yang berada di kel. Matansala sesuai dengan yang sudah direncanakan, dan pada saat itu Saksi ANDIKA Alias ANGKI berboncengan tiga dengan Saksi ASRAN dan Saksi FIRMAN, kemudian Saksi ARDI berboncengan dengan Saksi MAMAT, setibanya di tribun tersebut Saksi ANDIKA Alias ANGKI bersama Saksi ARDI, Saksi MAMAT, Saksi FIRMAN, dan Saksi ASRAN duduk-duduk sambil menunggu TERDAKWA dan Saksi

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NABIL datang membawa korban DUALING Alias IMEL, tidak lama kemudian TERDAKWA dan Saksi NABIL datang dan kemudian TERDAKWA mengatakan “imel ada di acara, nanti jam-jam sebelas baru dia suruh pergi jemput”, kemudian pada saat itu TERDAKWA memberikan 2 (dua) dos kue yang diberikan oleh Korban DUALING Alias IMEL, kemudian pada saat itu Saksi ARDI mengatakan kepada TERDAKWA, “kau pergi jemputmi imel nanti dijembatan bahoruru kami tunggu kamu”, kemudian TERDAKWA mengatakan, “ohh iyo saya pergi jemput dulu dia karena sudah mau jam sebelas juga ini”, setelah itu, TERDAKWA langsung pergi, lalu Saksi ANDIKA Alias ANGKI bersama Saksi ARDI, Saksi MAMAT, Saksi NABIL, Saksi FIRMAN, dan Saksi ASRAN langsung pergi ke jembatan jalur 16 yang berada di desa Bahoruru, setibanya di jembatan tersebut Saksi ANDIKA Alias ANGKI bersama Saksi ARDI, Saksi MAMAT, Saksi NABIL, Saksi FIRMAN, dan Saksi ASRAN duduk di trotoar sambil menunggu TERDAKWA, kemudian sekitar pukul 23.00 wita, TERDAKWA datang bersama korban Saksi DUALING Alias IMEL, dan setelah TERDAKWA dan Korban DUALING Alias IMEL turun dari motor, kemudian Saksi ANDIKA Alias ANGKI datang dan menghampiri Terdakwa dan Korban DUALING Alias IMEL sambil bertanya kepada korban DUALING Alias IMEL, “kamu mau kemana?!” , kemudian Saksi MAMAT juga bertanya kepada korban DUALING Alias IMEL, “kalian ba apa disini?!” , dan pada saat itu korban DUALING Alias IMEL bertanya kepada TERDAKWA, “siapa ini?!” , dan pada saat itu Terdakwa pura-pura tidak kenal dengan Saksi ANDIKA Alias ANGKI, kemudian Saksi ANDIKA Alias ANGKI bertanya kepada korban DUALING Alias IMEL, “weh ada uangnya kalian, dia tagantung ini minumannya kami?!” , kemudian TERDAKWA mengatakan kepada korban DUALING Alias IMEL, “imel ada uangmu, kasi dulu”, kemudian pada saat itu Saksi ANDIKA Alias ANGKI naik di atas trotoar, sedangkan Korban DUALING Alias IMEL mengatakan kepada TERDAKWA, “TERDAKWA antar saya ke salon”, kemudian pada saat Korban DUALING Alias IMEL turun dari atas trotoar dan ingin pergi ke motornya TERDAKWA, Saksi ANDIKA Alias ANGKI langsung memukul Korban Saksi DUALING Alias IMEL dibagian rahang bawah sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan Korban DUALING Alias IMEL langsung terjatuh dengan kepala terbentur ke aspal dan tidak bergerak lagi, setelah melihat Korban DUALING Alias IMEL tidak bergerak, Terdakwa bersama Saksi ANDIKA Alias ANGKI, Saksi MAMAT, Saksi NABIL, Saksi ASRAN,

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ARDI dan Saksi FIRMAN langsung pergi dari tempat kejadian tersebut menuju ke kostnya Saksi ARDI, dan pada saat di jalan Terdakwa dan Saksi ANDIKA Alias ANGKI, Saksi MAMAT, Saksi NABIL, Saksi ASRAN, Saksi ARDI dan Saksi FIRMAN sempat singgah beli minuman bir dengan anggur merah di Kel Bungi, setelah membeli minuman, kemudian Terdakwa dengan Saksi ANDIKA Alias ANGKI, Saksi MAMAT, Saksi NABIL, Saksi ASRAN, Saksi ARDI dan Saksi FIRMAN langsung ke kost LK ARDI di Kel Lambarea. Pada saat dikost Saksi ARDI, Terdakwa mengambil hp di dasbor motor, tetapi Terdakwa baru di dasbor motor tersebut ada juga hp nya Korban DUALING Alias IMEL. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi NABIL untuk mengembalikan hp Korban DUALING Alias IMEL serta berniat cek kondisi Korban, pada saat diperjalanan menuju Lokasi Korban, Terdakwa singgah mengambil air tergenang dengan menggunakan botol teh pucuk dengan tujuan untuk menyiram Korban DUALING Alias IMEL supaya sadar, kemudian setelah sampai, Terdakwa melihat korban masih dengan tergeletak dan Terdakwa langsung menyiramkan air di kepalanya tetapi tidak ada respon dari Korban, lalu Terdakwa mengambil hp Korban DUALING Alias IMEL di dasbor motor dan Terdakwa letakan di samping badan Korban DUALING Alias IMEL, kemudian Saksi NABIL berkata kepada Terdakwa, "Terdakwa coba kau pegang pernafasnya", lalu Terdakwa langsung memegang hidung serta pernafasnya Korban DUALING Alias IMEL dan Terdakwa berkata kepada Saksi NABIL, "tidak ada lagi", lalu Terdakwa dan Saksi NABIL pergi meninggalkan Korban DUALING Alias IMEL, setelah sampai dikost Saksi ARDI, Terdakwa langsung ikut duduk minum dan Terdakwa sampaikan kepada Saksi ARDI, Saksi ANDIKA Alias IMEL, Saksi ASRAN dan Saksi FIRMAN, "korban tidak ada mi nafasnya", lalu Saksi ARDI mengatakan, "tidak juga itu, Cuma pingsan saja itu", setelah itu Terdakwa, Saksi NABIL, Saksi ARDI, Saksi MAMAT, Saksi ANDIKA Alias IMEL, Saksi ASRAN dan Saksi FIRMAN melanjutkan minum minuman yang dibeli di kost Saksi ARDI.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada korban DUALING Alias IMEL, mengakibatkan korban meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Refertum nomor 812/185.12/RM/RSMW/2024, pada tanggal 03 Juli 2024 bertempat di RSUD Morowali.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (2) KUHP.

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MOH. SYUKUR Alias MAMAT**, Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa pada BAP sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI (splitsing/ berkas perkara terpisah) dan korbanya adalah DUALING Alias IMEL (Alm);
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 wita di jalur 16 di desa Bahoruru Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali;
- Bahwa Saksi jelaskan awalnya saksi bersama teman-teman saksi yaitu Terdakwa, Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI, sdr. NABIL, sdr. ARDI, sdr. FIRMAN, dan sdr. ASRAN berada ditempat kejadian karena memang tujuan awalnya untuk melakukan pengeroyokan terhadap korban DUALING Alias IMEL (Alm), namun pada saat itu yang melakukan pemukulan terhadap korban DUALING Alias IMEL (Alm) hanyalah Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI. Setelah Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI memukul korban DUALING Alias IMEL (Alm) dibagian rahang bawah sebelah kiri, saat itu korban DUALING Alias IMEL (Alm) langsung terjatuh ke aspal dan tidak bergerak, dan pada saat itu saksi bersama teman-teman saksi langsung pergi dan meninggalkan korban DUALING Alias IMEL (Alm) dalam keadaan tidak sadarkan diri, kemudian pada saat itu Terdakwa dan sdr. NABIL pergi kembali ketempat kejadian untuk memeriksa Korban DUALING Alias IMEL (Alm), dan setelah diperiksa sdr. NABIL dan Terdakwa memberitahukan korban DUALING Alias IMEL (Alm) sudah tidak bernyawa/meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi saat itu, bahwa Terdakwa sering ditelpon dan dipegang kemaluannya oleh korban DUALING Alias IMEL (Alm) yang membuat Terdakwa merasa tidak senang, sehingga kemudian Terdakwa merencanakan untuk memberikan pelajaran kepada DUALING Alias IMEL (Alm) dan kemudian mengajak saksi bersama teman-teman yang lainnya untuk memberikan pelajaran kepada korban DUALING Alias IMEL (Alm) dengan cara melakukan pengeroyokan;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi yang melakukan pemukulan terhadap korban DUALING Alias IMEL (Alm) saat itu hanyalah Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI sendiri, namun sebenarnya saat itu saksi dan teman-teman yang lainya juga mau memukul korban DUALING Alias IMEL (Alm) karena memang sebelumnya sudah direncanakan, namun setelah melihat korban terjatuh dan tidak sadarkan diri, saksi bersama teman-teman saksi yang lainya tidak jadi ikut memukul;
- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan saat persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut memukul korban;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **NABIL**, Memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa pada BAP sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI (splitsing/ berkas perkara terpisah) dan korbanya adalah DUALING Alias IMEL (Alm);
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 wita di jalur 16 di desa Bahoruru Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali;
- Bahwa Saksi jelaskan awalnya saksi bersama teman-teman saksi yaitu Terdakwa, Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI, sdr. MOH. SYUKUR Alias MAMAT, sdr. ARDI, sdr. FIRMAN, dan sdr. ASRAN berada ditempat kejadian karena memang tujuan awalnya untuk melakukan pengeroyokan terhadap korban DUALING Alias IMEL (Alm), namun pada saat itu yang melakukan pemukulan terhadap korban DUALING Alias IMEL (Alm) hanyalah Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI. Setelah Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI memukul korban DUALING Alias IMEL (Alm) dibagian rahang bawah sebelah kiri, saat itu korban DUALING Alias IMEL (Alm) langsung terjatuh ke aspal dan tidak bergerak, dan pada saat itu saksi bersama teman-teman saksi langsung pergi dan meninggalkan korban DUALING Alias IMEL (Alm) dalam keadaan tidak sadarkan diri, kemudian pada saat itu Terdakwa dan saksi pergi kembali ketempat kejadian untuk memeriksa Korban DUALING Alias IMEL (Alm), dan setelah diperiksa saksi dan Terdakwa memberitahukan korban DUALING Alias IMEL (Alm) sudah tidak bernyawa/meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi saat itu, bahwa Terdakwa sering ditelpon dan dipegang kemaluannya oleh

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pso



korban DUALING Alias IMEL (Alm) yang membuat Terdakwa merasa tidak senang, sehingga kemudian Terdakwa merencanakan untuk memberikan pelajaran kepada DUALING Alias IMEL (Alm) dan kemudian mengajak saksi bersama teman-teman yang lainnya untuk memberikan pelajaran kepada korban DUALING Alias IMEL (Alm) dengan cara melakukan pengeroyokan;

- Bahwa tujuan Terdakwa menjemput korban DUALING Alias IMEL (Alm) untuk kami pukul karena korban DUALING Alias IMEL (Alm) sering pegang-pegang kelamin laki-laki;

- Bahwa Sepengetahuan saksi yang melakukan pemukulan terhadap korban DUALING Alias IMEL (Alm) saat itu hanyalah Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI sendiri, namun sebenarnya saat itu saksi dan teman-teman yang lainnya juga mau memukul korban DUALING Alias IMEL (Alm) karena memang sebelumnya sudah direncanakan, namun setelah melihat korban terjatuh dan tidak sadarkan diri, saksi bersama teman-teman saksi yang lainnya tidak jadi ikut memukul;

- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan saat persidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut memukul korban Terdakwa hanya menjemput korban dan membawa ke tempat kejadian;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi ASRAN, Memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa pada BAP sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI (splitsing/ berkas perkara terpisah) dan korbanya adalah DUALING Alias IMEL (Alm);
- Bahwa Pada hari selasa tanggal 02 juli 2024 sekitar pukul 23.00 wita di jalur 16 di desa Bahoruru Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali;
- Bahwa Saksi jelaskan awalnya saksi bersama teman-teman saksi yaitu Terdakwa, Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI, sdra. NABIL, sdra. MOH. SYUKUR Alias MAMAT, sdra. ARDI, DAN sdra. FIRMAN, berada ditempat kejadian karena memang tujuan awalnya untuk melakukan pengeroyokan terhadap korban DUALING Alias IMEL (Alm), namun pada saat itu yang melakukan pemukulan terhadap korban DUALING Alias IMEL (Alm) hanyalah Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI. Setelah Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI memukul korban DUALING Alias IMEL (Alm) dibagian rahang bawah sebelah



kiri, saat itu korban DUALING Alias IMEL (Alm) langsung terjatuh ke aspal dan tidak bergerak, dan pada saat itu saksi bersama teman-teman saksi langsung pergi dan meninggalkan korban DUALING Alias IMEL (Alm) dalam keadaan tidak sadarkan diri, kemudian pada saat itu Terdakwa dan saksi NABIL pergi kembali ketempat kejadian untuk memeriksa Korban DUALING Alias IMEL (Alm), dan setelah diperiksa NABIL dan Terdakwa memberitahukan korban DUALING Alias IMEL (Alm) sudah tidak bernyawa/meninggal dunia;

- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi saat itu, bahwa Terdakwa sering ditelpon dan dipegang kemaluannya oleh korban DUALING Alias IMEL (Alm) yang membuat Terdakwa merasa tidak senang, sehingga kemudian Terdakwa merencanakan untuk memberikan pelajaran kepada DUALING Alias IMEL (Alm) dan kemudian mengajak saksi bersama teman-teman yang lainnya untuk memberikan pelajaran kepada korban DUALING Alias IMEL (Alm) dengan cara melakukan pengeroyokan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjemput korban DUALING Alias IMEL (Alm) untuk kami pukul karena korban DUALING Alias IMEL (Alm) sering pegang-pegang kelamin laki-laki;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang melakukan pemukulan terhadap korban DUALING Alias IMEL (Alm) saat itu hanyalah Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI sendiri, namun sebenarnya saat itu saksi dan teman-teman yang lainnya juga mau memukul korban DUALING Alias IMEL (Alm) karena memang sebelumnya sudah direncanakan, namun setelah melihat korban terjatuh dan tidak sadarkan diri, saksi bersama teman-teman saksi yang lainnya tidak jadi ikut memukul;
- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan saat persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut memukul korban Terdakwa hanya menjemput korban dan membawa ke tempat kejadian;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi FIRMAN AMINO, Memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa pada BAP sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI (splitsing/ berkas perkara terpisah) dan korbanya adalah DUALING Alias IMEL (Alm);
- Bahwa Saksi jelaskan awalnya saksi bersama teman-teman saksi yaitu Terdakwa, Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI, sdr. NABIL, sdr. MOH. SYUKUR Alias MAMAT, sdr. ARDI, dan sdr. ASRAN, berada ditempat kejadian karena memang tujuan awalnya untuk melakukan pengeroyokan terhadap korban DUALING Alias IMEL (Alm), namun pada saat itu yang melakukan pemukulan terhadap korban DUALING Alias IMEL (Alm) hanyalah Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI. Setelah Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI memukul korban DUALING Alias IMEL (Alm) dibagian rahang bawah sebelah kiri, saat itu korban DUALING Alias IMEL (Alm) langsung terjatuh ke aspal dan tidak bergerak, dan pada saat itu saksi bersama teman-teman saksi langsung pergi dan meninggalkan korban DUALING Alias IMEL (Alm) dalam keadaan tidak sadarkan diri, kemudian pada saat itu Terdakwa dan saksi NABIL pergi kembali ketempat kejadian untuk memeriksa Korban DUALING Alias IMEL (Alm), dan setelah diperiksa NABIL dan Terdakwa memberitahukan korban DUALING Alias IMEL (Alm) sudah tidak bernyawa/meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi saat itu, bahwa Terdakwa sering ditelpon dan dipegang kemaluannya oleh korban DUALING Alias IMEL (Alm) yang membuat Terdakwa merasa tidak senang, sehingga kemudian Terdakwa merencanakan untuk memberikan pelajaran kepada DUALING Alias IMEL (Alm) dan kemudian mengajak saksi bersama teman-teman yang lainnya untuk memberikan pelajaran kepada korban DUALING Alias IMEL (Alm) dengan cara melakukan pengeroyokan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjemput korban DUALING Alias IMEL (Alm) untuk kami pukul karena korban DUALING Alias IMEL (Alm) sering pegang-pegang kelamin laki-laki;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang melakukan pemukulan terhadap korban DUALING Alias IMEL (Alm) saat itu hanyalah Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI sendiri, namun sebenarnya saat itu saksi dan teman-teman yang lainnya juga mau memukul korban DUALING Alias IMEL (Alm) karena memang sebelumnya sudah direncanakan, namun setelah melihat korban terjatuh dan tidak sadarkan diri, saksi bersama teman-teman saksi yang lainnya tidak jadi ikut memukul;
- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan saat persidangan;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ikut memukul korban Terdakwa hanya menjemput korban dan membawa ke tempat kejadian;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **YUSRIN Alias ARDI**, Memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa pada BAP sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI (splitsing/ berkas perkara terpisah) dan korbanya adalah DUALING Alias IMEL (Alm);
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 wita di jalur 16 di desa Bahoruru Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali;
- Bahwa Saksi jelaskan awalnya saksi bersama teman-teman saksi yaitu Terdakwa, Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI, Sdra. NABIL, Sdra. ARDI, Sdra. ASRAN dan Sdra. FIRMAN, berada ditempat kejadian karena memang tujuan awalnya untuk melakukan pengeroyokan terhadap korban DUALING Alias IMEL (Alm), namun pada saat itu yang melakukan pemukulan terhadap korban DUALING Alias IMEL (Alm) hanyalah Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI. Setelah Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI memukul korban DUALING Alias IMEL (Alm) dibagian rahang bawah sebelah kiri, saat itu korban DUALING Alias IMEL (Alm) langsung terjatuh ke aspal dan tidak bergerak, dan pada saat itu saksi bersama teman-teman saksi langsung pergi dan meninggalkan korban DUALING Alias IMEL (Alm) dalam keadaan tidak sadarkan diri, kemudian pada saat itu Terdakwa dan saksi NABIL pergi kembali ketempat kejadian untuk memeriksa Korban DUALING Alias IMEL (Alm), dan setelah diperiksa NABIL dan Terdakwa memberitahukan korban DUALING Alias IMEL (Alm) sudah tidak bernyawa/meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi saat itu, bahwa Terdakwa sering ditelpon dan dipegang kemaluannya oleh korban DUALING Alias IMEL (Alm) yang membuat Terdakwa merasa tidak senang, sehingga kemudian Terdakwa merencanakan untuk memberikan pelajaran kepada DUALING Alias IMEL (Alm) dan kemudian mengajak saksi bersama teman-teman yang lainnya untuk memberikan pelajaran kepada korban DUALING Alias IMEL (Alm) dengan cara melakukan pengeroyokan;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menjemput korban DUALING Alias IMEL (Alm) untuk kami pukul karena korban DUALING Alias IMEL (Alm) sering pegang-pegang kelamin laki-laki;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang melakukan pemukulan terhadap korban DUALING Alias IMEL (Alm) saat itu hanyalah Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI sendiri, namun sebenarnya saat itu saksi dan teman-teman yang lainnya juga mau memukul korban DUALING Alias IMEL (Alm) karena memang sebelumnya sudah direncanakan, namun setelah melihat korban terjatuh dan tidak sadarkan diri, saksi bersama teman-teman saksi yang lainnya tidak jadi ikut memukul;
- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan saat persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut memukul korban Terdakwa hanya menjemput korban dan membawa ke tempat kejadian;
-Bahwa jarak saksi dari tempat kejadian tersebut saat itu kurang lebih sekitar 5 (lima) meter;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

6. Ahli dr. YUDA TESI LISTRAWILA GENDA, Memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan karena Ahli pernah menangani pasien yang bernama DUALING Alias IMEL (Alm) yang saat itu diterima di IGD RSUD Morowali pada tanggal 3 juli 2024 pukul 07.50 wita;
- Bahwa kondisi pasien atas Nama DUALING Alias IMEL (Alm) datang dan diterima di kamar jenazah rumah sakit umum daerah Morowali saat itu dalam keadaan sudah tidak bernyawa/meninggal dunia, kaku mayat dan lebam mayat;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas Nama DUALING Alias IMEL (Alm). Saat itu, Ahli menemukan 3 (tiga) buah luka terbuka dibagian kepala, kemudian di gigi bawah baris ketiga kanan telah tidak ada, tampak pendarahan sekitar gigi yang hilang;
- Bahwa Ahli sebagai dokter umum yang Ahli lakukan saat itu hanya melakukan pemeriksaan luar terhadap tubuh jenazah, dan untuk sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang Ahli lakukan terhadap jenazah tersebut Ahli hanya menemukan 3 (tiga) buah luka terbuka dibagian kepala, dan di gigi ketiga tidak ada, tampak pendarahan sekitar, namun menurut Ahli sebagai dokter yang memeriksa bahwa luka dibagian

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pso



kepala yang ditemukan pada jenazah tersebut saat itu tidak menjadi penyebab orang meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan ditemukan luka-luka terbuka, memar dan patah gigi pada rahang bawah disertai pendarahan akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa tanda-tanda kematian yaitu lembam mayat pada seluruh tubuh warna keunguan yang tidak hilang dengan penekanan, kemudian kaku mayat pada rahang, anggota gerak atas bawah, tanda pembusukan belum terbentuk, dan berdasarkan hasil pemeriksaan jenazah tersebut sudah meninggal lebih dari 5 (lima) jam;
- Bahwa jarang terjadi suatu pukulan dengan menggunakan tangan terkepal dapat menyebabkan orang meninggal dunia;
- Bahwa bagian tubuh manusia yang paling sensitif adalah kepala bagian belakang;

Atas keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu dengan keterangan Ahli tersebut.

7. Ahli **dr. RISAL**, Memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan karena masalah pemukulan yang mengakibatkan orang meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Ahli jika seseorang yang dipukul dengan menggunakan tangan kosong (terkepal) dibagian rahang bawah bisa saja mengakibatkan seseorang meninggal dunia, jikaukulannya keras dan mengenai saraf vagus yang berada di area karotis dibagian leher, karena itu bisa memicu reaksi yang menyebabkan henti jantung yang bisa mengakibatkan seseorang meninggal dunia;
- Bahwa apabila seseorang yang dalam keadaan tidak sadarkan diri akibat dari pukulan dan kemudian terjatuh dan kepalanya terbentur itu bisa memperparah yang mengarah ke perdarahan intrakranial, dan bisa mengakibatkan seseorang meninggal dunia;

Atas keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu dengan keterangan Ahli tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa pada BAP sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa saat di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI (splitsing/ berkas perkara terpisah) dan korbanya adalah DUALING Alias IMEL (Alm);
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 23.00 wita di penggir jalan jalur 16 tepatnya berada di desa bahoruru Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yaitu Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI (berkas perkara terpisah), Saksi NABIL, Saksi MAMAT, Saksi ASRAN, Saksi FIRMAN berkumpul dirumahnya Terdakwa yang berada di desa Tudua, kec. Bungku Tengah untuk main krambol, kemudian pada saat main krambol Terdakwa mengeluh dengan mengatakan kepada Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI dan saksi lainnya, "ini ada imel (korban) dia sering telfon-telfon saya, biar saya sudah blok nomornya tapi dia pake lagi nomor lain batelfon", kemudian Terdakwa mengatakan lagi, "baru mamaku batanya-tanya karena dia batelfon-telfon terus", kemudian Terdakwa mengatakan lagi, "marimi kita bage dial", kemudian Saksi MAMAT mengatakan, "marimike kita bage dia, tapi kita singgah dulu panggil kaka ardi", kemudian Saksi Terdakwa mengatakan, "marimike saya kasih turun dulu motor", kemudian pada saat itu Terdakwa bersama Saksi NABIL, Saksi MAMAT, Saksi ANDIKA Alias ANGKI, Saksi ASRAN dan Saksi FIRMAN langsung menurunkan motor dan pada saat itu Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI berboncengan dengan Saksi MAMAT, kemudian Terdakwa berboncengan dengan Saksi NABIL, dan Saksi FIRMAN berboncengan dengan Saksi ASRAN, dan setelah itu langsung menuju ke kost Saksi ARDI yang berada di kel. Lamberea, setibanya dikost Saksi ARDI, Terdakwa bersama Saksi NABIL, Saksi MAMAT, Saksi ANDIKA Alias ANGKI, Saksi ASRAN dan Saksi FIRMAN bertemu dengan Saksi ARDI, dan pada saat itu Terdakwa berbicara dengan Saksi ARDI untuk mengajak Saksi ARDI ikut terhadap rencana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban DUALING Alias IMEL, kemudian setelah selesai berbicara dengan Saksi ARDI, Terdakwa langsung mengajak Saksi NABIL untuk pergi bertemu dengan korban DUALING Alias IMEL, setelah Saksi Terdakwa dan Saksi NABIL pergi, kemudian Saksi ARDI mengajak Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI bersama teman-teman yaitu Saksi MAMAT, Saksi FIRMAN, dan Saksi ASRAN untuk pergi dan menunggu Terdakwa dan Saksi NABIL di tribun depan Rumah Jabatan Bupati Morowali yang berada di kel. Matansala sesuai dengan yang sudah direncanakan, dan pada saat itu Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI berboncengan tiga dengan Saksi ASRAN dan Saksi FIRMAN, kemudian Saksi

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDI berboncengan dengan Saksi MAMAT, setibanya di tribun tersebut Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI bersama Saksi ARDI, Saksi MAMAT, Saksi FIRMAN, dan Saksi ASRAN duduk-duduk sambil menunggu Terdakwa dan Saksi NABIL datang membawa korban DUALING Alias IMEL, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi NABIL datang dan kemudian Terdakwa mengatakan "imel ada di acara, nanti jam-jam sebelas baru dia suruh pergi jemput", kemudian pada saat itu Terdakwa memberikan 2 (dua) dos kue yang diberikan oleh Korban DUALING Alias IMEL, kemudian pada saat itu Saksi ARDI mengatakan kepada Terdakwa, "kau pergi jemputni imel nanti di jembatan bahoruru kami tunggu kamu", kemudian Terdakwa mengatakan, "ohh iyo saya pergi jemput dulu dia karena sudah mau jam sebelas juga ini", setelah itu, Terdakwa langsung pergi, lalu Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI bersama Saksi ARDI, Saksi MAMAT, Saksi NABIL, Saksi FIRMAN, dan Saksi ASRAN langsung pergi ke jembatan jalur 16 yang berada di desa Bahoruru, setibanya di jembatan tersebut Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI bersama Saksi ARDI, Saksi MAMAT, Saksi NABIL, Saksi FIRMAN, dan Saksi ASRAN duduk di trotoar sambil menunggu Terdakwa, kemudian sekitar pukul 23.00 wita, Terdakwa datang bersama korban Saksi DUALING Alias IMEL, dan setelah Terdakwa dan Korban DUALING Alias IMEL turun dari motor, kemudian Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI datang dan menghampiri Terdakwa dan Korban DUALING Alias IMEL sambil bertanya kepada korban DUALING Alias IMEL, "kamu mau kemana?!", kemudian Saksi MAMAT juga bertanya kepada korban DUALING Alias IMEL, "kalian ba apa disini?!", dan pada saat itu korban DUALING Alias IMEL bertanya kepada Terdakwa, "siapa ini?", dan pada saat itu Terdakwa pura-pura tidak kenal dengan Saksi ANDIKA Alias ANGKI, kemudian Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI bertanya kepada korban DUALING Alias IMEL, "weh ada uangnya kalian, dia tagantung ini minumannya kami?", kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban DUALING Alias IMEL, "imel ada uangmu, kasi dulu", kemudian pada saat itu Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI naik di atas trotoar, sedangkan Korban DUALING Alias IMEL mengatakan kepada Terdakwa, "antar saya ke salon", kemudian pada saat Korban DUALING Alias IMEL turun dari atas trotoar dan ingin pergi ke motornya Terdakwa, Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI langsung memukul Korban Saksi DUALING Alias IMEL dibagian rahang bawah sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan Korban DUALING Alias IMEL langsung terjatuh dengan kepala terbentur ke aspal dan tidak bergerak lagi, setelah melihat Korban DUALING Alias IMEL tidak bergerak, Terdakwa bersama Saksi ANDIKA Alias ANGKI, Saksi MAMAT, Saksi NABIL, Saksi ASRAN, Saksi ARDI dan Saksi

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



FIRMAN langsung pergi dari tempat kejadian tersebut menuju ke kostnya Saksi ARDI, dan pada saat di jalan Terdakwa dan Saksi ANDIKA Alias ANGKI, Saksi MAMAT, Saksi NABIL, Saksi ASRAN, Saksi ARDI dan Saksi FIRMAN sempat singgah beli minum-minuman bir dengan anggur merah di Kel Bung, setelah membeli minuman, kemudian Terdakwa dengan Saksi ANDIKA Alias ANGKI, Saksi MAMAT, Saksi NABIL, Saksi ASRAN, Saksi ARDI dan Saksi FIRMAN langsung ke kost ARDI di Kel Lambarea. Pada saat dikost Saksi ARDI, Terdakwa mengambil hp di dasbor motor, tetapi Terdakwa baru di dasbor motor tersebut ada juga hp nya Korban DUALING Alias IMEL. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi NABIL untuk mengembalikan hp Korban DUALING Alias IMEL serta berniat cek kondisi Korban, pada saat diperjalanan menuju Lokasi Korban, Terdakwa singgah mengambil air tergenang dengan menggunakan botol teh pucuk dengan tujuan untuk menyiram Korban DUALING Alias IMEL supaya sadar, kemudian setelah sampai, Terdakwa melihat korban masih dengan tergeletak dan Terdakwa langsung menyiramkan air di kepalanya tetapi tidak ada respon dari Korban, lalu Terdakwa mengambil hp Korban DUALING Alias IMEL di dasbor motor dan Terdakwa letakan di samping badan Korban DUALING Alias IMEL, kemudian Saksi NABIL berkata kepada Terdakwa, "coba kau pegang pernafasnya", lalu Terdakwa langsung memegang hidung serta pernafasnya Korban DUALING Alias IMEL dan Terdakwa berkata kepada Saksi NABIL, "tidak ada lagi", lalu Terdakwa dan Saksi NABIL pergi meninggalkan Korban DUALING Alias IMEL, setelah sampai dikost Saksi ARDI, Terdakwa langsung ikut duduk minum dan Terdakwa sampaikan kepada Saksi ARDI, Saksi ANDIKA Alias IMEL, Saksi ASRAN dan Saksi FIRMAN, "korban tidak ada mi nafasnya", lalu Saksi ARDI mengatakan, "tidak juga itu, Cuma pingsan saja itu", setelah itu Terdakwa, Saksi NABIL, Saksi ARDI, Saksi MAMAT, Saksi ANDIKA Alias IMEL, Saksi ASRAN dan Saksi FIRMAN melanjutkan minum minuman yang dibeli di kost Saksi ARDI;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi ANDIKA Alias ANGKI, Sdra. MAMAT, Sdra. NABIL. Sdra. ARDI, Sdra. ASRAN dan Sdra. PUYU sudah merencanakan untuk mengeroyok korban DUALING Alias IMEL (Alm), dan yang mengajak dan merencanakan untuk melakukan pengeroyokan terhadap korban DUALING Alias IMEL (Alm) saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering ditelpon dan dipegang kemaluannya oleh korban DUALING Alias IMEL (Alm) yang membuat Terdakwa merasa tidak senang, sehingga kemudian Terdakwa merencanakan untuk memberikan pelajaran kepada korban DUALING Alias IMEL (Alm) dan kemudian mengajak Saksi ANDIKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ANGKI bersama teman-teman yang lainnya untuk memberikan pelajaran kepada korban DUALING Alias IMEL (Alm) dengan cara melakukan pengeroyokan;

- Bahwa korban dalam keadaan sehat pada waktu Terdakwa menjemputnya sebelum kejadian pemukulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ada niat untuk membunuh korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berdasarkan dari Keterangan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan di Rumah Sakit Umum Daerah Morowali Nomor: 812/185.12/RM/RSMW/2024, tanggal 3 Juli 2024, Dokter yang memeriksa : dr. YUDA TESI LISTRAWILA GENDA. telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah Pasien atas Nama DUALING, Jenis kelamin : laki-laki, Umur 41 Tahun, kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen, Alamat : Desa Laroue Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali;
2. Pada pemeriksaan jenazah laki-laki yang berumur kurang lebih empat puluh satu tahun, ditemukan luka-luka terbuka, memar dan patah gigi pada rahang bawah disertai pendarahan akibat kekerasan benda tumpul;
3. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 812 185.56/RSUD-MRW/2024, Tanggal 03 Juli 2024, yang ditanda tangani dr. YUDA TESI LISTRAWILA GENDA, Dokter pada RSUD Morowali, menerangkan dengan Kesimpulan: Tn. DUALING telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 03 bulan Juli tahun 2024.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar baju (dres) warna hitam putih motif garis-garis.
- 1 (satu) Lembar Jaket jeans lengan panjang warna biru.
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam bahan karet.
- 1 (satu) buah wig (rambut palsu).
- 1 (satu) Unit handpone merk OPPO warna biru gelap.
- 1 (Satu) Unit handpone merk Realme warna biru Gelap
- 1 (satu) Unit kendaraan roda dua Yamaha mio M3 warna hitam tanpa nomor Polisi dengan nomor mesin : E3R2E-0492804
- 1 (satu) buah Kunci kendaraan Roda dua dengan logo Yamaha

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa jelaskan yang melakukan Pembunuhan yang mengakibatkan meninggal dunia adalah Terdakwa bersama Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI (splitsing/berkas perkara terpisah) dan yang menjadi korbannya adalah DUALING Alias IMEL (Alm);
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI melakukan Pembunuhan terhadap Korban DUALING Alias IMEL (Alm) saat itu pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 23.00 wita di pinggir jalan jalur 16 tepatnya berada di desa bahoruru Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yaitu Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI (berkas perkara terpisah), Saksi NABIL, Saksi MAMAT, Saksi ASRAN, Saksi FIRMAN berkumpul dirumahnya Terdakwa yang berada di desa Tudua, kec. Bungku Tengah untuk main krambol, kemudian pada saat main krambol Terdakwa mengeluh dengan mengatakan kepada Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI dan saksi lainnya, "ini ada imel (korban) dia sering telfon-telfon saya, biar saya sudah blok nomornya tapi dia pake lagi nomor lain batelfon", kemudian Terdakwa mengatakan lagi, "baru mamaku batanya-tanya karena dia batelfon-telfon terus", kemudian Terdakwa mengatakan lagi, "marimi kita bage dial", kemudian Saksi MAMAT mengatakan, "marimike kita bage dia, tapi kita singgah dulu panggil kaka ardi", kemudian Saksi Terdakwa mengatakan, "marimike saya kasih turun dulu motor", kemudian pada saat itu Terdakwa bersama Saksi NABIL, Saksi MAMAT, Saksi ANDIKA Alias ANGKI, Saksi ASRAN dan Saksi FIRMAN langsung menurunkan motor dan pada saat itu Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI berboncengan dengan Saksi MAMAT, kemudian Terdakwa berboncengan dengan Saksi NABIL, dan Saksi FIRMAN berboncengan dengan Saksi ASRAN, dan setelah itu langsung menuju ke kost Saksi ARDI yang berada di kel. Lamberea, setibanya dikost Saksi ARDI, Terdakwa bersama Saksi NABIL, Saksi MAMAT, Saksi ANDIKA Alias ANGKI, Saksi ASRAN dan Saksi FIRMAN bertemu dengan Saksi ARDI, dan pada saat itu Terdakwa berbicara dengan Saksi ARDI untuk mengajak Saksi ARDI ikut terhadap rencana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban DUALING Alias IMEL, kemudian setelah selesai berbicara dengan Saksi ARDI, Terdakwa langsung mengajak Saksi NABIL untuk pergi bertemu dengan korban DUALING Alias IMEL, setelah Saksi Terdakwa dan Saksi NABIL pergi, kemudian Saksi ARDI mengajak Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI bersama teman-teman yaitu Saksi MAMAT, Saksi FIRMAN, dan Saksi ASRAN untuk pergi dan menunggu Terdakwa dan Saksi NABIL di tribun depan Rumah

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jabatan Bupati Morowali yang berada di kel. Matansala sesuai dengan yang sudah direncanakan, dan pada saat itu Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI berboncengan tiga dengan Saksi ASRAN dan Saksi FIRMAN, kemudian Saksi ARDI berboncengan dengan Saksi MAMAT, setibanya di tribun tersebut Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI bersama Saksi ARDI, Saksi MAMAT, Saksi FIRMAN, dan Saksi ASRAN duduk-duduk sambil menunggu Terdakwa dan Saksi NABIL datang membawa korban DUALING Alias IMEL, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi NABIL datang dan kemudian Terdakwa mengatakan "imel ada di acara, nanti jam-jam sebelas baru dia suruh pergi jemput", kemudian pada saat itu Terdakwa memberikan 2 (dua) dos kue yang diberikan oleh Korban DUALING Alias IMEL, kemudian pada saat itu Saksi ARDI mengatakan kepada Terdakwa, "kau pergi jemputni imel nanti di jembatan bahoruru kami tunggu kamu", kemudian Terdakwa mengatakan, "ohh iyo saya pergi jemput dulu dia karena sudah mau jam sebelas juga ini", setelah itu, Terdakwa langsung pergi, lalu Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI bersama Saksi ARDI, Saksi MAMAT, Saksi NABIL, Saksi FIRMAN, dan Saksi ASRAN langsung pergi ke jembatan jalur 16 yang berada di desa Bahoruru, setibanya di jembatan tersebut Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI bersama Saksi ARDI, Saksi MAMAT, Saksi NABIL, Saksi FIRMAN, dan Saksi ASRAN duduk di trotoar sambil menunggu Terdakwa, kemudian sekitar pukul 23.00 wita, Terdakwa datang bersama korban Saksi DUALING Alias IMEL, dan setelah Terdakwa dan Korban DUALING Alias IMEL turun dari motor, kemudian Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI datang dan menghampiri Terdakwa dan Korban DUALING Alias IMEL sambil bertanya kepada korban DUALING Alias IMEL, "kamu mau kemana?!", kemudian Saksi MAMAT juga bertanya kepada korban DUALING Alias IMEL, "kalian ba apa disini?!", dan pada saat itu korban DUALING Alias IMEL bertanya kepada Terdakwa, "siapa ini?", dan pada saat itu Terdakwa pura-pura tidak kenal dengan Saksi ANDIKA Alias ANGKI, kemudian Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI bertanya kepada korban DUALING Alias IMEL, "weh ada uangnya kalian, dia tagantung ini minumannya kami?", kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban DUALING Alias IMEL, "imel ada uangmu, kasi dulu", kemudian pada saat itu Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI naik di atas trotoar, sedangkan Korban DUALING Alias IMEL mengatakan kepada Terdakwa, "antar saya ke salon", kemudian pada saat Korban DUALING Alias IMEL turun dari atas trotoar dan ingin pergi ke motornya Terdakwa, Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI langsung memukul Korban Saksi DUALING Alias IMEL dibagian rahang bawah sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan Korban DUALING Alias IMEL langsung terjatuh dengan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pso



kepala terbentur ke aspal dan tidak bergerak lagi, setelah melihat Korban DUALING Alias IMEL tidak bergerak, Terdakwa bersama Saksi ANDIKA Alias ANGKI, Saksi MAMAT, Saksi NABIL, Saksi ASRAN, Saksi ARDI dan Saksi FIRMAN langsung pergi dari tempat kejadian tersebut menuju ke kostnya Saksi ARDI, dan pada saat di jalan Terdakwa dan Saksi ANDIKA Alias ANGKI, Saksi MAMAT, Saksi NABIL, Saksi ASRAN, Saksi ARDI dan Saksi FIRMAN sempat singgah beli minum-minuman bir dengan anggur merah di Kel Bung, setelah membeli minuman, kemudian Terdakwa dengan Saksi ANDIKA Alias ANGKI, Saksi MAMAT, Saksi NABIL, Saksi ASRAN, Saksi ARDI dan Saksi FIRMAN langsung ke kost ARDI di Kel Lambarea. Pada saat dikos Saksi ARDI, Terdakwa mengambil hp di dasbor motor, tetapi Terdakwa baru di dasbor motor tersebut ada juga hp nya Korban DUALING Alias IMEL. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi NABIL untuk mengembalikan hp Korban DUALING Alias IMEL serta berniat cek kondisi Korban, pada saat diperjalanan menuju Lokasi Korban, Terdakwa singgah mengambil air tergenang dengan menggunakan botol teh pucuk dengan tujuan untuk menyiram Korban DUALING Alias IMEL supaya sadar, kemudian setelah sampai, Terdakwa melihat korban masih dengan tergeletak dan Terdakwa langsung menyiramkan air di kepalanya tetapi tidak ada respon dari Korban, lalu Terdakwa mengambil hp Korban DUALING Alias IMEL di dasbor motor dan Terdakwa letakan di samping badan Korban DUALING Alias IMEL, kemudian Saksi NABIL berkata kepada Terdakwa, "coba kau pegang pernafasnya", lalu Terdakwa langsung memegang hidung serta pernafasnya Korban DUALING Alias IMEL dan Terdakwa berkata kepada Saksi NABIL, "tidak ada lagi", lalu Terdakwa dan Saksi NABIL pergi meninggalkan Korban DUALING Alias IMEL, setelah sampai dikost Saksi ARDI, Terdakwa langsung ikut duduk minum dan Terdakwa sampaikan kepada Saksi ARDI, Saksi ANDIKA Alias IMEL, Saksi ASRAN dan Saksi FIRMAN, "korban tidak ada mi nafasnya", lalu Saksi ARDI mengatakan, "tidak juga itu, Cuma pingsan saja itu", setelah itu Terdakwa, Saksi NABIL, Saksi ARDI, Saksi MAMAT, Saksi ANDIKA Alias IMEL, Saksi ASRAN dan Saksi FIRMAN melanjutkan minum minuman yang dibeli di kost Saksi ARDI;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi ANDIKA Alias ANGKI, Sdr. MAMAT, Sdr. NABIL. Sdr. ARDI, Sdr. ASRAN dan Sdr. PUYU sudah merencanakan untuk mengeroyok korban DUALING Alias IMEL (Alm), dan yang mengajak dan merencanakan untuk melakukan pengeroyokan terhadap korban DUALING Alias IMEL (Alm) saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering ditelpon dan dipegang kemaluannya oleh korban DUALING Alias IMEL (Alm) yang membuat Terdakwa merasa tidak senang,



sehingga kemudian Terdakwa merencanakan untuk memberikan pelajaran kepada korban DUALING Alias IMEL (Alm) dan kemudian mengajak Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI bersama teman-teman yang lainnya untuk memberikan pelajaran kepada korban DUALING Alias IMEL (Alm) dengan cara melakukan pengeroyokan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal dunia Berdasarkan dari Keterangan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan di Rumah Sakit Umum Daerah Morowali Nomor: 812/185.12/RM/RSMW/2024, tanggal 3 Juli 2024, Dokter yang memeriksa : dr. YUDA TESI LISTRAWILA GENDA. telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah Pasien atas Nama DUALING, Jenis kelamin : laki-laki, Umur 41 Tahun, kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen, Alamat : Desa Laroue Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali;
- Pada pemeriksaan jenazah laki-laki yang berumur kurang lebih empat puluh satu tahun, ditemukan luka-luka terbuka, memar dan patah gigi pada rahang bawah disertai pendarahan akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa meninggalnya korban berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 812 185.56/RSUD-MRW/2024, Tanggal 03 Juli 2024, yang ditanda tangani dr. YUDA TESI LISTRAWILA GENDA, Dokter pada RSUD Morowali, menerangkan dengan Kesimpulan: Tn. DUALING telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 03 bulan Juli tahun 2024.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Penganjur;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa terhadap unsur "barang siapa" yang maksudnya adalah setiap orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa AMRAN dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2 Unsur "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang bahwa Unsur merampas nyawa orang lain terletak dibelakang kata dengan sengaja, maka unsur tersebut harus diliputi oleh *opzet*, artinya pelaku harus menghendaki dilakukannya tindakan menghilangkan atau merampas tersebut, dan ia pun harus mengetahui bahwa tindakannya atau perilakunya itu adalah tindakan atau perilaku menghilangkan atau merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi, bukti surat, serta barang bukti yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yaitu Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI (berkas perkara terpisah), Saksi NABIL, Saksi MAMAT, Saksi ASRAN, Saksi FIRMAN berkumpul dirumahnya Terdakwa yang berada di desa Tudua, kec. Bungku Tengah untuk main krambol, kemudian pada saat main krambol Terdakwa mengeluh dengan mengatakan kepada Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI dan saksi lainnya, "ini ada imel (korban) dia sering telfon-telfon saya, biar saya sudah blok nomornya tapi dia pake lagi nomor lain batelfon", kemudian Terdakwa mengatakan lagi, "baru mamaku batanya-tanya karena dia batelfon-telfon terus",

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengatakan lagi, “marimi kita bage dial”, kemudian Saksi MAMAT mengatakan, “marimike kita bage dia, tapi kita singgah dulu panggil kaka ardi”, kemudian Saksi Terdakwa mengatakan, “marimike saya kasih turun dulu motor”, kemudian pada saat itu Terdakwa bersama Saksi NABIL, Saksi MAMAT, Saksi ANDIKA Alias ANGKI, Saksi ASRAN dan Saksi FIRMAN langsung menurunkan motor dan pada saat itu Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI berboncengan dengan Saksi MAMAT, kemudian Terdakwa berboncengan dengan Saksi NABIL, dan Saksi FIRMAN berboncengan dengan Saksi ASRAN, dan setelah itu langsung menuju ke kost Saksi ARDI yang berada di kel. Lamberea, setibanya dikost Saksi ARDI, Terdakwa bersama Saksi NABIL, Saksi MAMAT, Saksi ANDIKA Alias ANGKI, Saksi ASRAN dan Saksi FIRMAN bertemu dengan Saksi ARDI, dan pada saat itu Terdakwa berbicara dengan Saksi ARDI untuk mengajak Saksi ARDI ikut terhadap rencana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban DUALING Alias IMEL, kemudian setelah selesai berbicara dengan Saksi ARDI, Terdakwa langsung mengajak Saksi NABIL untuk pergi bertemu dengan korban DUALING Alias IMEL, setelah Saksi Terdakwa dan Saksi NABIL pergi, kemudian Saksi ARDI mengajak Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI bersama teman-teman yaitu Saksi MAMAT, Saksi FIRMAN, dan Saksi ASRAN untuk pergi dan menunggu Terdakwa dan Saksi NABIL di tribun depan Rumah Jabatan Bupati Morowali yang berada di kel. Matansala sesuai dengan yang sudah direncanakan, dan pada saat itu Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI berboncengan tiga dengan Saksi ASRAN dan Saksi FIRMAN, kemudian Saksi ARDI berboncengan dengan Saksi MAMAT, setibanya di tribun tersebut Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI bersama Saksi ARDI, Saksi MAMAT, Saksi FIRMAN, dan Saksi ASRAN duduk-duduk sambil menunggu Terdakwa dan Saksi NABIL datang membawa korban DUALING Alias IMEL, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi NABIL datang dan kemudian Terdakwa mengatakan “imel ada di acara, nanti jam-jam sebelas baru dia suruh pergi jemput”, kemudian pada saat itu Terdakwa memberikan 2 (dua) dos kue yang diberikan oleh Korban DUALING Alias IMEL, kemudian pada saat itu Saksi ARDI mengatakan kepada Terdakwa, “kau pergi jemputmi imel nanti dijembatan bahruru kami tunggu kamu”, kemudian Terdakwa mengatakan, “ohh iyo saya pergi jemput dulu dia karena sudah mau jam sebelas juga ini”, setelah itu, Terdakwa langsung pergi, lalu Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI bersama Saksi ARDI, Saksi MAMAT, Saksi NABIL, Saksi FIRMAN, dan Saksi ASRAN langsung pergi ke jembatan jalur 16 yang berada di desa Bahruru, setibanya di jembatan tersebut Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI bersama Saksi ARDI, Saksi MAMAT, Saksi NABIL, Saksi FIRMAN, dan Saksi

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRAN duduk di trotoar sambil menunggu Terdakwa, kemudian sekitar pukul 23.00 wita, Terdakwa datang bersama korban Saksi DUALING Alias IMEL, dan setelah Terdakwa dan Korban DUALING Alias IMEL turun dari motor, kemudian Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI datang dan menghampiri Terdakwa dan Korban DUALING Alias IMEL sambil bertanya kepada korban DUALING Alias IMEL, "kamu mau kemana?!", kemudian Saksi MAMAT juga bertanya kepada korban DUALING Alias IMEL, "kalian ba apa disini?!", dan pada saat itu korban DUALING Alias IMEL bertanya kepada Terdakwa, "siapa ini?", dan pada saat itu Terdakwa pura-pura tidak kenal dengan Saksi ANDIKA Alias ANGKI, kemudian Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI bertanya kepada korban DUALING Alias IMEL, "weh ada uangnya kalian, dia tagantung ini minumannya kami?", kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban DUALING Alias IMEL, "imel ada uangmu, kasi dulu", kemudian pada saat itu Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI naik di atas trotoar, sedangkan Korban DUALING Alias IMEL mengatakan kepada Terdakwa, "antar saya ke salon", kemudian pada saat Korban DUALING Alias IMEL turun dari atas trotoar dan ingin pergi ke motornya Terdakwa, Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI langsung memukul Korban Saksi DUALING Alias IMEL dibagian rahang bawah sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan Korban DUALING Alias IMEL langsung terjatuh dengan kepala terbentur ke aspal dan tidak bergerak lagi, setelah melihat Korban DUALING Alias IMEL tidak bergerak, Terdakwa bersama Saksi ANDIKA Alias ANGKI, Saksi MAMAT, Saksi NABIL, Saksi ASRAN, Saksi ARDI dan Saksi FIRMAN langsung pergi dari tempat kejadian tersebut menuju ke kostnya Saksi ARDI, dan pada saat di jalan Terdakwa dan Saksi ANDIKA Alias ANGKI, Saksi MAMAT, Saksi NABIL, Saksi ASRAN, Saksi ARDI dan Saksi FIRMAN sempat singgah beli minum-minuman bir dengan anggur merah di Kel Bung, setelah membeli minuman, kemudian Terdakwa dengan Saksi ANDIKA Alias ANGKI, Saksi MAMAT, Saksi NABIL, Saksi ASRAN, Saksi ARDI dan Saksi FIRMAN langsung ke kost ARDI di Kel Lambarea. Pada saat dikos Saksi ARDI, Terdakwa mengambil hp di dasbor motor, tetapi Terdakwa baru di dasbor motor tersebut ada juga hp nya Korban DUALING Alias IMEL. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi NABIL untuk mengembalikan hp Korban DUALING Alias IMEL serta berniat cek kondisi Korban, pada saat diperjalanan menuju Lokasi Korban, Terdakwa singgah mengambil air tergenang dengan menggunakan botol teh pucuk dengan tujuan untuk menyiram Korban DUALING Alias IMEL supaya sadar, kemudian setelah sampai, Terdakwa melihat korban masih dengan tergeletak dan Terdakwa langsung menyiramkan air di kepalanya tetapi tidak ada respon dari Korban, lalu

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil hp Korban DUALING Alias IMEL di dasbor motor dan Terdakwa letakan di samping badan Korban DUALING Alias IMEL, kemudian Saksi NABIL berkata kepada Terdakwa, "coba kau pegang pernafasnya", lalu Terdakwa langsung memegang hidung serta pernafasnya Korban DUALING Alias IMEL dan Terdakwa berkata kepada Saksi NABIL, "tidak ada lagi", lalu Terdakwa dan Saksi NABIL pergi meninggalkan Korban DUALING Alias IMEL, setelah sampai dikost Saksi ARDI, Terdakwa langsung ikut duduk minum dan Terdakwa sampaikan kepada Saksi ARDI, Saksi ANDIKA Alias IMEL, Saksi ASRAN dan Saksi FIRMAN, "korban tidak ada mi nafasnya", lalu Saksi ARDI mengatakan, "tidak juga itu, Cuma pingsan saja itu", setelah itu Terdakwa, Saksi NABIL, Saksi ARDI, Saksi MAMAT, Saksi ANDIKA Alias IMEL, Saksi ASRAN dan Saksi FIRMAN melanjutkan minum minuman yang dibeli di kost Saksi ARDI;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI, Sdra. MAMAT, Sdra. NABIL. Sdra. ARDI, Sdra. ASRAN dan Sdra. PUYU sudah merencanakan untuk mengeroyok korban DUALING Alias IMEL (Alm), dan yang mengajak dan merencanakan untuk melakukan pengeroyokan terhadap korban DUALING Alias IMEL (Alm) saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering ditelpon dan dipegang kemaluannya oleh korban DUALING Alias IMEL (Alm) yang membuat Terdakwa merasa tidak senang, sehingga kemudian Terdakwa merencanakan untuk memberikan pelajaran kepada korban DUALING Alias IMEL (Alm) dan kemudian mengajak Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI bersama teman-teman yang lainnya untuk memberikan pelajaran kepada korban DUALING Alias IMEL (Alm) dengan cara melakukan pengeroyokan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal dunia Berdasarkan dari Keterangan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan di Rumah Sakit Umum Daerah Morowali Nomor: 812/185.12/RM/RSMW/2024, tanggal 3 Juli 2024, Dokter yang memeriksa : dr. YUDA TESI LISTRAWILA GENDA. telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah Pasien atas Nama DUALING, Jenis kelamin : laki-laki, Umur 41 Tahun, kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen, Alamat : Desa Laroue Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali;
- Pada pemeriksaan jenazah laki-laki yang berumur kurang lebih empat puluh satu tahun, ditemukan luka-luka terbuka, memar dan patah gigi pada rahang bawah disertai pendarahan akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa meninggalnya korban berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 812 185.56/RSUD-MRW/2024, Tanggal 03 Juli 2024, yang ditanda tangani dr. YUDA TESI LISTRAWILA GENDA, Dokter pada RSUD Morowali,

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan dengan Kesimpulan: Tn. DUALING telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 03 bulan Juli tahun 2024.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas unsur *"Dengan sengaja merampas nyawa orang lain"* telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur "Penganjur"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganjur adalah orang yang mendorong orang lain dengan sengaja agar melakukan tindak pidana, dan tindak pidana itu benar-benar terjadi karena anjuran tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi, bukti surat, serta barang bukti yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yaitu Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI (berkas perkara terpisah), Saksi NABIL, Saksi MAMAT, Saksi ASRAN, Saksi FIRMAN berkumpul dirumahnya Terdakwa yang berada di desa Tudua, kec. Bungku Tengah untuk main krambol, kemudian pada saat main krambol Terdakwa mengeluh dengan mengatakan kepada Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI dan saksi lainnya, "ini ada imel (korban) dia sering telfon-telfon saya, biar saya sudah blok nomornya tapi dia pake lagi nomor lain batelfon", kemudian Terdakwa mengatakan lagi, "baru mamaku batanya-tanya karena dia batelfon-telfon terus", kemudian Terdakwa mengatakan lagi, "marimi kita bage dia!", kemudian Saksi MAMAT mengatakan, "marimike kita bage dia, tapi kita singgah dulu panggil kaka ardi", kemudian Saksi Terdakwa mengatakan, "marimike saya kasih turun dulu motor", kemudian pada saat itu Terdakwa bersama Saksi NABIL, Saksi MAMAT, Saksi ANDIKA Alias ANGKI, Saksi ASRAN dan Saksi FIRMAN langsung menurunkan motor dan pada saat itu Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI berboncengan dengan Saksi MAMAT, kemudian Terdakwa berboncengan dengan Saksi NABIL, dan Saksi FIRMAN berboncengan dengan Saksi ASRAN, dan setelah itu langsung menuju ke kost Saksi ARDI yang berada di kel. Lamberea, setibanya dikost Saksi ARDI, Terdakwa bersama Saksi NABIL, Saksi MAMAT, Saksi ANDIKA Alias ANGKI, Saksi ASRAN dan Saksi FIRMAN bertemu dengan Saksi ARDI, dan pada saat itu Terdakwa berbicara dengan Saksi ARDI untuk mengajak Saksi ARDI ikut terhadap rencana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban DUALING Alias IMEL, kemudian setelah selesai berbicara dengan Saksi ARDI, Terdakwa langsung mengajak Saksi NABIL untuk pergi bertemu dengan korban DUALING Alias IMEL, setelah Saksi Terdakwa dan Saksi

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NABIL pergi, kemudian Saksi ARDI mengajak Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI bersama teman-teman yaitu Saksi MAMAT, Saksi FIRMAN, dan Saksi ASRAN untuk pergi dan menunggu Terdakwa dan Saksi NABIL di tribun depan Rumah Jabatan Bupati Morowali yang berada di kel. Matansala sesuai dengan yang sudah direncanakan, dan pada saat itu Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI berboncengan tiga dengan Saksi ASRAN dan Saksi FIRMAN, kemudian Saksi ARDI berboncengan dengan Saksi MAMAT, setibanya di tribun tersebut Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI bersama Saksi ARDI, Saksi MAMAT, Saksi FIRMAN, dan Saksi ASRAN duduk-duduk sambil menunggu Terdakwa dan Saksi NABIL datang membawa korban DUALING Alias IMEL, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi NABIL datang dan kemudian Terdakwa mengatakan “imel ada di acara, nanti jam-jam sebelas baru dia suruh pergi jemput”, kemudian pada saat itu Terdakwa memberikan 2 (dua) dos kue yang diberikan oleh Korban DUALING Alias IMEL, kemudian pada saat itu Saksi ARDI mengatakan kepada Terdakwa, “kau pergi jemputmi imel nanti dijembatan bahoruru kami tunggu kamu”, kemudian Terdakwa mengatakan, “ohh iyo saya pergi jemput dulu dia karena sudah mau jam sebelas juga ini”, setelah itu, Terdakwa langsung pergi, lalu Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI bersama Saksi ARDI, Saksi MAMAT, Saksi NABIL, Saksi FIRMAN, dan Saksi ASRAN langsung pergi ke jembatan jalur 16 yang berada di desa Bahoruru, setibanya di jembatan tersebut Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI bersama Saksi ARDI, Saksi MAMAT, Saksi NABIL, Saksi FIRMAN, dan Saksi ASRAN duduk di trotoar sambil menunggu Terdakwa, kemudian sekitar pukul 23.00 wita, Terdakwa datang bersama korban Saksi DUALING Alias IMEL, dan setelah Terdakwa dan Korban DUALING Alias IMEL turun dari motor, kemudian Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI datang dan menghampiri Terdakwa dan Korban DUALING Alias IMEL sambil bertanya kepada korban DUALING Alias IMEL, “kamu mau kemana?!” , kemudian Saksi MAMAT juga bertanya kepada korban DUALING Alias IMEL, “kalian ba apa disini?!” , dan pada saat itu korban DUALING Alias IMEL bertanya kepada Terdakwa, “siapa ini?!” , dan pada saat itu Terdakwa pura-pura tidak kenal dengan Saksi ANDIKA Alias ANGKI, kemudian Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI bertanya kepada korban DUALING Alias IMEL, “weh ada uangnya kalian, dia tagantung ini minumannya kami?!” , kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban DUALING Alias IMEL, “imel ada uangmu, kasi dulu”, kemudian pada saat itu Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI naik di atas trotoar, sedangkan Korban DUALING Alias IMEL mengatakan kepada Terdakwa, “antar saya ke salon”, kemudian pada saat Korban DUALING Alias IMEL turun dari atas trotoar dan ingin pergi ke motornya Terdakwa, Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memukul Korban Saksi DUALING Alias IMEL dibagian rahang bawah sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan Korban DUALING Alias IMEL langsung terjatuh dengan kepala terbentur ke aspal dan tidak bergerak lagi, setelah melihat Korban DUALING Alias IMEL tidak bergerak, Terdakwa bersama Saksi ANDIKA Alias ANGKI, Saksi MAMAT, Saksi NABIL, Saksi ASRAN, Saksi ARDI dan Saksi FIRMAN langsung pergi dari tempat kejadian tersebut menuju ke kostnya Saksi ARDI, dan pada saat di jalan Terdakwa dan Saksi ANDIKA Alias ANGKI, Saksi MAMAT, Saksi NABIL, Saksi ASRAN, Saksi ARDI dan Saksi FIRMAN sempat singgah beli minum-minuman bir dengan anggur merah di Kel Bungi, setelah membeli minuman, kemudian Terdakwa dengan Saksi ANDIKA Alias ANGKI, Saksi MAMAT, Saksi NABIL, Saksi ASRAN, Saksi ARDI dan Saksi FIRMAN langsung ke kost ARDI di Kel Lambarea. Pada saat dikos Saksi ARDI, Terdakwa mengambil hp di dasbor motor, tetapi Terdakwa baru di dasbor motor tersebut ada juga hp nya Korban DUALING Alias IMEL. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi NABIL untuk mengembalikan hp Korban DUALING Alias IMEL serta berniat cek kondisi Korban, pada saat diperjalanan menuju Lokasi Korban, Terdakwa singgah mengambil air tergenang dengan menggunakan botol teh pucuk dengan tujuan untuk menyiram Korban DUALING Alias IMEL supaya sadar, kemudian setelah sampai, Terdakwa melihat korban masih dengan tergeletak dan Terdakwa langsung menyiramkan air di kepalanya tetapi tidak ada respon dari Korban, lalu Terdakwa mengambil hp Korban DUALING Alias IMEL di dasbor motor dan Terdakwa letakan di samping badan Korban DUALING Alias IMEL, kemudian Saksi NABIL berkata kepada Terdakwa, “coba kau pegang pernafasnya”, lalu Terdakwa langsung memegang hidung serta pernafasnya Korban DUALING Alias IMEL dan Terdakwa berkata kepada Saksi NABIL, “tidak ada lagi”, lalu Terdakwa dan Saksi NABIL pergi meninggalkan Korban DUALING Alias IMEL, setelah sampai dikost Saksi ARDI, Terdakwa langsung ikut duduk minum dan Terdakwa sampaikan kepada Saksi ARDI, Saksi ANDIKA Alias IMEL, Saksi ASRAN dan Saksi FIRMAN, “korban tidak ada mi nafasnya”, lalu Saksi ARDI mengatakan, “tidak juga itu, Cuma pingsan saja itu”, setelah itu Terdakwa, Saksi NABIL, Saksi ARDI, Saksi MAMAT, Saksi ANDIKA Alias IMEL, Saksi ASRAN dan Saksi FIRMAN melanjutkan minum minuman yang dibeli di kost Saksi ARDI;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI, Sdra. MAMAT, Sdra. NABIL. Sdra. ARDI, Sdra. ASRAN dan Sdra. PUYU sudah merencanakan untuk mengeroyok korban DUALING Alias IMEL (Alm), dan yang mengajak dan

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merencanakan untuk melakukan pengeroyokan terhadap korban DUALING Alias IMEL (Alm) saat itu adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sering ditelpon dan dipegang kemaluannya oleh korban DUALING Alias IMEL (Alm) yang membuat Terdakwa merasa tidak senang, sehingga kemudian Terdakwa merencanakan untuk memberikan pelajaran kepada korban DUALING Alias IMEL (Alm) dan kemudian mengajak Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI bersama teman-teman yang lainnya untuk memberikan pelajaran kepada korban DUALING Alias IMEL (Alm) dengan cara melakukan pengeroyokan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah diuraikan menunjukkan bahwa Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI langsung memukul Korban Saksi DUALING Alias IMEL dibagian rahang bawah sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan Korban DUALING Alias IMEL langsung terjatuh dengan kepala terbentur ke aspal dan tidak bergerak lagi, serta Terdakwa dan Saksi NABIL pergi meninggalkan Korban DUALING Alias IMEL hal ini bersesuaian dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Morowali Nomor: 812/185.12/RM/RSMW/2024, tanggal 3 Juli 2024, pukul 11.05 yang dibuat ditanda tangani oleh dr. YUDA TESI LISTRAWILA GENDA dr. FARIZ MUNANDAR selaku Dokter Pemeriksa, bahwa korban meninggal diakibatkan luka-luka terbuka, memar dan patah gigi pada rahang bawah disertai pendarahan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa setelah terdakwa pergi meninggalkan korban, Terdakwa langsung ikut duduk minum dan Terdakwa sampaikan kepada Saksi ARDI bahwa korban tidak ada bernafas, lalu Saksi ARDI mengatakan, "tidak juga itu, Cuma pingsan saja itu", setelah itu Terdakwa, Saksi NABIL, Saksi ARDI, Saksi MAMAT, Saksi ANDIKA Alias IMEL, Saksi ASRAN dan Saksi FIRMAN melanjutkan minum minuman yang dibeli di kost Saksi ARDI, tetapi berdasarkan keterangan Terdakwa pula ketika Terdakwa melakukan perbuatan penganjur atau merencanakan untuk mengeroyok korban DUALING Alias IMEL (Alm), dan yang mengajak dan merencanakan untuk melakukan pengeroyokan terhadap korban DUALING Alias IMEL (Alm) saat itu tersebut Terdakwa melakukannya secara sadar dan mengetahui kalau memukul wajah korban selain itu apabila Terdakwa tidak berniat untuk menghilangkan nyawa korban, seharusnya setelah Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI memukul wajah Korban, Terdakwa segera membawa korban ke puskesmas ataupun klinik kesehatan terdekat, bukan malah meninggalkan tubuh korban di pinggir jalan jalur 16 tepatnya berada di desa bahoruru Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim, tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa menunjukan adanya

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan untuk menghilangkan nyawa korban. Selain itu berdasarkan Pengakuan Terdakwa bahwa sering ditelpon dan dipegang kemaluannya oleh korban DUALING Alias IMEL (Alm) yang membuat Terdakwa merasa tidak senang, sehingga kemudian Terdakwa merencanakan untuk memberikan pelajaran kepada korban DUALING Alias IMEL (Alm) dan kemudian mengajak Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI bersama teman-teman yang lainnya untuk memberikan pelajaran kepada korban DUALING Alias IMEL (Alm) dengan cara melakukan pengeroyokan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar baju (dres) warna hitam putih motif garis-garis, 1 (satu) Lembar Jaket jeans lengan panjang warna biru, 1 (satu) pasang sandal warna hitam bahan karet, 1 (satu) buah wig (rambut palsu), 1 (satu) Unit handphone merk OPPO warna biru gelap, 1 (Satu) Unit handphone merk Realme warna biru Gelap, (satu) Unit kendaraan roda dua Yamaha mio M3 warna hitam tanpa nomor Polisi dengan nomor mesin : E3R2E-0492804, dan 1 (satu) buah Kunci kendaraan Roda dua dengan logo Yamaha, yang telah disita dan masih dibutuhkan dalam pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf (f) untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa korban dan menimbulkan rasa kehilangan yang besar bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga Korban DUALING Alias IMEL (Alm);
- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga Korban DUALING Alias IMEL (Alm);
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa bersalah dan di jatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan pembunuhan**", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **AMRAN** dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju (dres) warna hitam putih motif garis-garis;
 - 1 (satu) lembar jaket jeans lengan panjang warna biru;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal warna hitam bahan karet;
- 1 (satu) buah wig (rambut palsu);
- 1 (satu) unit handpone merk OPPO warna biru gelap;
- 1 (Satu) unit handpone merk Realme warna biru Gelap;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha mio M3 warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan nomor mesin : E3R2E-0492804;
- 1 (satu) buah kunci kendaraan roda dua dengan logo Yamaha;

(Dikembalikan Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ANDIKA Alias ANGKI);

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 oleh kami, Andri Natanael Partogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Harianto Mamonto, S.H., dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jatmiko, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Harison, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Harianto Mamonto, S.H.

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti

Jatmiko, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pso